

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 공공분야의 온비드 이용 관련 법적기반 마련
2. 소관부점 : 온비드사업처
3. 내 용 :

가. 업무개요

온비드사업처 사업지원팀은 국가, 지방자치단체 등 이용기관 마케팅 및 자산처분 지원 업무를 수행하며 공공기관 회원들이 온비드를 안정적이고, 원활하게 이용할 수 있도록 정부 등 관련부처의 법령 제·개정 등을 지원하는 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

공공기관의 사회적 역할 및 공정성과 투명성이 요구되는 환경 하에서 온비드사업처 사업지원팀은 공공분야에서 온비드의 역할과 비중이 점차 늘어나는 추세를 분석하였는데

[표 33]과 같이 공공분야에서 온비드를 이용할 법적 근거가 충분하지 않아, 국가가 「국유재산법」에 따라 온비드로 자산을 처분할 수 있는 것과 같이 지방자치단체의 물품매각 및 공기업 보유자산처분의 경우에도 온비드를 이용할 법적근거가 필요한 상태였고, 유효입찰 및 예정가격 공개 등 입찰매각 조건이 갖추어지지 않은 상태였다.

[표 33] 개정 전 온비드 이용근거 법령 현황

구분	국가		지방자치단체		공기업	지방 공기업
	부동산	물품	부동산	물품		

“기재생략”

이에 관계 부처의 고시 마련을 지원하기 위해 기획재정부, 행정안전부 등 이해관계자와 지속적 협상 노력을 기울였고, 법규 정비의 시급성을 관계부처에 알리기 위해 공공기관 회원들의 다양한 의견을 수렴하여 온비드 이용근거와 입찰매각 조건 정비 등을 골자로 개정안 및 설명 자료를 토대로 관계부처에 선제적으로 제안하였다.

이러한 노력을 통해 지방자치단체의 세입의 원인이 되는 계약을 체결하기 위한 입찰 및 지방자치단체 공유재산 및 물품의 관리·처분을 위한 입찰에 온비드를 이용할 수 있는 법률적 근거¹⁾와 국가계약법상 근거²⁾가 마련되었고, 지방자치단체가 불용품을 매각하는 경우 1인 이상 유효한 입찰이 있는 경우 낙찰이 성립할 수 있게 되는 등 낙찰자 선정 조건에 대한 미비점이 보완³⁾되었으며, 공기업이 보유자산 처분 시 국유재산법 등 타 법률과 통일된 입찰 기준으로 예정가격을 공개할 수 있는 근거가 마련⁴⁾되었다.

1) 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제78조 제1항의 신설(2018. 1. 9.)로 지방자치단체가 불용품을 매각하는 경우 지정정보처리장치를 이용하도록 하였고, 행정안전부 고시(2018-55호, 2018. 8. 20.)를 통해 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제6조의2 및 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제13조, 제26조, 제78조에서 행정안전부장관이 지정·고시하는 정보처리장치를 온비드로 지정함

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 제4항의 단서조항 개정(2018. 12. 4.)으로 세입의 원인이 되는 경쟁입찰의 경우 국유재산법 제31조 제2항 전단에 따라 기획재정부장관이 지정하는 정보처리장치인 온비드를 사용하도록 함

3) 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제78조 제2항의 신설(2018. 1. 9.)

다. 실적 또는 성과

온비드사업처 사업지원팀은 [표 34]와 같이 지방자치단체 및 공기업의 온비드 이용근거와 통일된 입찰매각 조건 등이 마련되도록 관련 법령 개정을 지원하여 법적기반을 마련하는 등 공공기관이 보유자산을 처분·임대할 때 온비드 시스템을 안정적으로 이용할 수 있도록 하여 공매 지원 플랫폼으로서 확고한 입지와 경쟁력을 확보하였다.

[표 34] 온비드 이용근거 법령 정비 현황

구분	국가		지방자치단체		공기업	지방공기업
	부동산 매각·임대	물품매각	부동산 매각·임대	물품매각	보유자산처분	보유자산처분

“기재생략”

4. 조치할 사항

온비드사업처장은 관계부처 협의 등 법규 정비의 적극적인 지원업무를 통해 공공분야의 온비드 이용을 위한 법적 기반을 마련할 수 있도록 기여한 사업지원팀을 격려하고 해당내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)

4) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조의4의 신설(2018. 7. 5.)